主題精選：權利變換 📝 未讀
共收錄 2 篇文章。
1. 權利變換之房地分配
發布日期: 2021-03-18
內文
• 一、權利變換之意義：權利變換，指更新單元內重建區段之土地所有權人、合法建築物所有
權人、他項權利人、實施者或與實施者協議出資之人，提供土地、建築物、他項權利或資金，
參與或實施都市更新事業，於都市更新事業計畫實施完成後，按其更新前權利價值比率及提供
資金額度，分配更新後土地、建築物或權利金（都市更新條例第3條第7款）。
• 二、實例解說：甲有A、B二筆土地，乙於A地設定地上權，並興建一棟合法建築物；丙於B地
無任何權利，但擁有地上一棟合法建築物。倘A、B二筆土地皆劃入都市更新範圍，乙、丙於
權利變換後如何分配房地？
【解答】
• (一) 乙雖擁有地上權及合法建築物，但僅A地之地上權價值參與分配；至於乙擁有之合法建築
物予以拆遷補償，不參與分配。
• (二) 丙雖於B地無任何權利，但丙擁有合法建築物所衍生之「建物權利價值」（參見不動產技
術規則第126條之2，所謂建物權利價值，指有屋無地者，其建物使用基地之權利價值），據此
參與分配；至於丙擁有之合法建築物予以拆遷補償，不參與分配。
總之，本例之乙，即上開權利變換意義之他項權利人，其以「地上權價值」參與分配房地，而
非以「合法建築物價值」參與分配房地，亦非以「合法建築物價值與地上權價值之合計」參與
分配房地。本例之丙，即上開權利變換意義之合法建築物所有權人，其以「建物權利價值」參
與分配房地，而非以「合法建築物價值」參與分配房地。最後，須特別強調的是，乙、丙二人
係於甲應分配之房地範圍內，按地上權價值或建物權利價值占原土地價值比率，計算分配房地
（參見都市更新條例第60條第2項）。
• 三、試題應用：甲所有之A、B地號兩筆相鄰土地，均屬都市計畫住宅區。民國75年，甲於A
地號土地上建築C建物，並領有使用執照；次年，甲將B地號土地設定存續期間50年之地上權
予乙，由乙於其上建築D建物，亦領有使用執照。最近，丙都市更新事業機構（股份有限公
司），依都市更新條例規定，以權利變換方式，實施包含A、B地號土地在內地區之重建都市更

新事業，且其都市更新事業計畫亦經主管機關核定發布實施在案。試問：依前述設例，有關甲
所有C建物及乙所有D建物之權利，應如何處理之？又，對於前開建物權利之處理，是否涉及
土地增值稅之課徵？以上二項問題，請依都市更新條例之規定，分別詳細析述之。（109年地
方政府三等）
【解答】
• (一) 甲所有C建物之處理：
1. 對C建物予以拆遷補償，補償C建物之殘餘價值予甲。建築物之殘餘價值，其補償金額由
實施者委託專業估價者查估後評定之，實施者應於權利變換計畫核定發布後定期通知應受
補償人領取；逾期不領取者，依法提存。
2. 土地所有權人並非按「建物價值」參與分配房地，而是按權利變換前之「基地權利價值」
（即土地價值）參與分配房地。
• (二) 乙所有D建物及地上權之處理：
1. 對D建物予以拆遷補償，補償D建物之殘餘價值予乙。建築物之殘餘價值，其補償金額由
實施者委託專業估價者查估後評定之，實施者應於權利變換計畫核定發布後定期通知應受
補償人領取；逾期不領取者，依法提存。
2. 乙之地上權之處理：
3. 權利變換範圍內設定地上權之土地，由土地所有權人及地上權人於實施者擬訂權利變換計
畫前，自行協議處理。
4. 前項協議不成，或土地所有權人不願或不能參與分配時，由實施者估定地上權價值，於土
地所有權人應分配之土地及建築物權利或現金補償範圍內，按地上權價值占原土地價值比
率，分配或補償予各該地上權人，納入權利變換計畫內。其原有之地上權消滅。
• (三) 土地增值稅之課徵：土地及建築物分配於地
上權人，視為土地所有權人獲配土地後無償移轉；
其土地增值稅減徵百分之四十並准予記存，由地上
權人於權利變換後再移轉時，一併繳納之。
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下

2. 都市更新實施者
發布日期: 2019-02-26
內文
各位同學好
都市更新條例於今年 1 月 30 日公布施行， 2 月 1 日生效於台北、台中都將有講座為各位從頭
到尾解說歡迎各位同學報名參加
本日專欄先為各位說明「都市更新之實施方式
首先都市更新條例第 43 條第 1 項規定：都市更新事業計畫範圍內重建區段之土地，以權利變
換方式實施之。但由主管機關或其他機關辦理者，得以徵收、區段徵收或市地重劃方式實施
之；其他法律另有規定或經全體土地及合法建築物所有權人同意者，得以協議合建或其他方式
實施之。
可依據都市更新主導者予以整理劃分如下：
(一) 政府主導都市更新＝公辦都更（主管機關或其他機關辦理）
1. 權利變換
2. 協議合建
3. 徵收
4. 區段徵收
5. 市地重劃
6. 其他方式 ：信託 (都更 § 2 5)
(二) 所有權人自行或委託實施＝私辦都更
1. 權利變換
2. 協議合建
3. 其他方式 ：如信託、自辦市地重劃
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下